CONSTITUIÇÃO DO TRIBUNAL ARBITRAL E CONVENÇÃO DE PROCEDIMENTO EXPEDITO

ATA DE CONSTITUIÇÃO DO TRIBUNAL ARBITRAL

Aos 17 dias de março de 2026, a Secretaria-Geral da CAA certifica que, na Arbitragem CAA nº 18/2024 (Garças Ambiental Saneamento S.A. × SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá), o Tribunal Arbitral restou constituído com a seguinte composição: **Helena Vasconcellos Prado**, presidente, escolhida de comum acordo pelos coárbitros; **Otávio Bittencourt Sales**, coárbitro indicado pela Requerente; e **Ricardo Nogueira Furtado**, coárbitro indicado pela Requerida. Todos apresentaram declarações de independência e imparcialidade com as revelações constantes da certidão de indicações e aceites, na forma do art. 6º do Regulamento, não tendo havido impugnações no prazo regulamentar.

Data de instituição da arbitragem. Os aceites foram apresentados em 22 de janeiro de 2025, 9 de março de 2026 e 17 de março de 2026, este último pela presidente. Nos termos do art. 8º, § 1º, do Regulamento e do art. 19 da Lei nº 9.307, de 1996, a arbitragem considera-se INSTITUÍDA em 17 de março de 2026, data do último aceite, e não na do protocolo do requerimento, ocorrido em 2 de dezembro de 2024. A Secretaria-Geral certifica a data para todos os efeitos legais e contratuais.

Escolha e credenciamento da instituição. A Requerente escolheu a CAA no requerimento de instauração, dentre as três instituições relacionadas na cláusula 41.1 do Contrato, e a Requerida, na resposta, não objetou à escolha (cláusula 41.1.2). A Secretaria-Geral certifica, na forma do art. 9º, parágrafo único, do Regulamento, que a inscrição da Câmara no cadastro de instituições credenciadas para arbitragens com a administração pública estadual estava vigente na data do requerimento e assim permanece.

DECLARAÇÕES DE INDEPENDÊNCIA (EXTRATOS)

Helena Vasconcellos Prado: "Declaro não manter, nem haver mantido nos últimos cinco anos, relação profissional, societária ou de assessoria com as partes, seus controladores, advogados ou assistentes técnicos. Revelo, por dever de transparência, ter participado em 2021 de seminário acadêmico patrocinado por entidade setorial da qual a Requerente é associada, sem remuneração, fato que não compromete minha independência."

Otávio Bittencourt Sales: "Declaro não manter relação com as partes, seus advogados ou assistentes que comprometa minha independência e imparcialidade. Revelo ter emitido, em 2019, parecer jurídico em consulta sobre tema regulatório para sociedade não relacionada às partes deste procedimento."

Ricardo Nogueira Furtado: "Declaro não manter relação com as partes, seus advogados ou assistentes que comprometa minha independência e imparcialidade, e comprometo-me a revelar qualquer fato superveniente."

TERMO DE CONVENÇÃO DE PROCEDIMENTO EXPEDITO

Em 9 de junho de 2026, as partes, com a anuência do Tribunal Arbitral, convencionaram, na forma do art. 30 do Regulamento, a adoção de procedimento expedito, com: (i) CINCO audiências concentradas em 20/10, 27/10, 03/11, 10/11 e 17/11/2026, das 19h às 22h20, na sede da CAA: a primeira, de INSTRUÇÃO E PEDIDOS; a segunda, de ORGANIZAÇÃO, com a decisão sobre as teses e sobre a prova técnica; a terceira, de RESULTADO PRELIMINAR da perícia; a quarta, de SABATINA da perícia pelas partes; e a última, de ALEGAÇÕES FINAIS e SENTENÇA; (ii) uma

CEPP Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

única rodada escrita por parte em cada fase, nos marcos do calendário anexo, substituindo-se a RÉPLICA E A TRÉPLICA escritas pelo contraditório oral em audiência (art. 30, III), sem prejuízo da juntada de documentos novos que o contraditório oral justificar; (iii) manutenção da ordem das fases (art. 30, § 2º): a DOCUMENTAÇÃO da fase de instrução e pedidos, com os pedidos, os respectivos valores e a memória de cálculo (art. 17), antecede a primeira audiência, na qual o TERMO DE ARBITRAGEM é lavrado à sua vista, do requerimento e da resposta (art. 16); a DECISÃO SOBRE AS TESES E SOBRE A PROVA TÉCNICA (art. 19) é proferida na audiência de organização, precedida de minuta circulada pelo Tribunal, e antecede a produção da prova; e as alegações finais antecedem a sentença; (iv) prova pericial, se deferida, sobre bases documentais pré-instruídas, com diligências limitadas ao essencial, RESULTADO PRELIMINAR exposto na terceira audiência, sabatina dos responsáveis pela perícia na quarta e RESULTADO FINAL, em laudo consolidado, apresentado depois da sabatina e antes das alegações finais escritas e da última audiência; (v) decisões proferidas em audiência com dispositivo lido às partes e fundamentação escrita juntada na sequência.

PERÍCIA DO JUÍZO À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

Ante a natureza técnica da controvérsia anunciada pelas partes e o calendário desta convenção, a Secretaria-Geral consultou e mantém à disposição do Tribunal, para a hipótese de deferimento de prova pericial, PERÍCIA ÚNICA de seu cadastro, integrada em conjunto por **IEDA — Instituto de Engenharia Diagnóstica do Atlântico** (CREA-JA 31.902), responsável pela matéria de engenharia, na pessoa de André Villaça Moreira, e por **Braga & Simões Perícias Contábeis e Econômicas SS** (CRC-JA 1.884), responsável pela matéria econômico-financeira, na pessoa de Sílvio Braga Filho, ambas com declaração de disponibilidade e de ausência de conflito, integrando UMA ÚNICA equipe pericial do juízo. Os responsáveis foram cientificados de que apresentarão proposta conjunta de trabalho e honorários até a Audiência 1, condicionada ao deferimento da prova e à fixação da missão pelo Tribunal (art. 19), e de que os trabalhos resultam em LAUDO CONSOLIDADO, único, na forma do art. 21, § 1º, do Regulamento, cabendo ao Tribunal nomeá-los, substituí-los ou dispensá-los.

ANEXO — CALENDÁRIO DO PROCEDIMENTO EXPEDITO

Data	Ato	Responsável
13/10/2026	Ordem processual inaugural com o rito, a forma das peças e o cronograma	Tribunal
19/10/2026, até 20h	DOCUMENTAÇÃO da fase de instrução e pedidos (art. 17): fatos, fundamentos e teses, pedidos com os respectivos valores e MEMÓRIA DE CÁLCULO, documentos que os instruem e indicação das provas a produzir; protocolo simultâneo, sem vista prévia da peça adversa, com envio ao Tribunal e à parte adversa e cópia à Secretaria-Geral (art. 39, § 1º)	Partes
20/10/2026, 19h-22h20	Audiência 1 — instrução e pedidos: exposição dos pleitos e das teses, réplica oral e lavratura do TERMO DE ARBITRAGEM, com a consolidação dos pedidos e a lista de pontos controvertidos (art. 16)	Todos
23/10/2026	MINUTA da decisão sobre as teses e sobre a prova técnica, circulada às partes pelo Tribunal	Tribunal
27/10/2026, 19h-22h20	Audiência 2 — organização: sustentação das partes sobre a minuta, DECISÃO SOBRE AS TESES E SOBRE A PROVA TÉCNICA (art. 19) e, deferida a perícia, sua nomeação e a fixação de sua missão, na forma do art. 21 (ata de missão)	Todos
30/10/2026, até 20h	QUESITOS e pareceres dos assistentes técnicos de cada parte, nos pontos submetidos à prova técnica (arts. 17, § 3º, e 22)	Partes
02/11/2026, até 20h	RESULTADO PRELIMINAR da perícia (art. 21, § 4º)	Perícia
03/11/2026, 19h-22h20	Audiência 3 — resultado preliminar: exposição pela perícia, réplica das partes com pedidos de esclarecimento e pedidos adicionais e encaminhamentos do Tribunal	Todos
06/11/2026, até 20h	QUESTÕES das partes para a sabatina da perícia	Partes
10/11/2026, 19h-22h20	Audiência 4 — sabatina: inquirição dos responsáveis pela perícia pelas partes, ouvidos conjuntamente com os assistentes técnicos (art. 23), diligências finais e encaminhamento do laudo	Todos
12/11/2026, até 20h	RESULTADO FINAL da perícia, em LAUDO CONSOLIDADO (art. 21, §§ 1º e 4º)	Perícia
16/11/2026, até 20h	ALEGAÇÕES FINAIS escritas, com as manifestações sobre o laudo consolidado e os pareceres dos assistentes técnicos (art. 32)	Partes
17/11/2026, 19h-22h20	Audiência 5 — alegações finais e sentença: sustentação oral das alegações finais, síntese do laudo consolidado pela perícia e SENTENÇA ARBITRAL, com dispositivo lido às partes	Todos

As datas deste anexo são convencionais e fixas (art. 30 do Regulamento), afastada a prorrogação supletiva do art. 38 para os marcos aqui fixados; o protocolo eletrônico da Secretaria-Geral (art. 39) é ininterrupto.

Secretaria-Geral da CAA · Renata Campos Iglesias, Secretária-Geral.